

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

פ/3637/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שמירת היריון חלקית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 58 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 58, בהגדרה "שמירת היריון", אחרי "היעדרות מעבודה" יבוא "או היעדרות בחלק משעות יום העבודה".
2. תיקון סעיף 59 בסעיף 59 לחוק העיקרי, במקום "שלושים ימים רצופים לפחות" יבוא "ארבעה עשר ימים רצופים לפחות או מאה שעות מצטברות לפחות", ובמקום "תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם" יבוא "שעה נוספת שבה".
3. תיקון סעיף 60 בסעיף 60 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), גמלה לשמירת היריון לעובדת שנעדרה בחלק משעות יום העבודה, תחושב לפי כללים שיקבע שר העבודה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת."
4. תקנות ראשונות תקנות ראשונות לפי סעיף 60(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דבריו הסבר

בשמירת היריון עובדת נאלצת להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון. לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, עובדת הנעדרת מעבודתה במשך 30 ימים רצופים עקב שמירת היריון, זכאית לקבל גמלת שמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי שנועדה לפצותה על אובדן שכרה בתקופה זו.

בחלק מן המקרים, הוראת הרופא היא שעקב סיכון רפואי לעובדת או לעובר, על העובדת להפחית את שעות עבודתה מדי יום, קרי – לשהות בשמירת היריון חלקית. כיום עובדת המצמצמת את היקף שעות עבודתה כאמור אינה מקבלת פיצוי בגין ההיעדרות החלקית. מצב דברים זה יוצר תמריצים בעייתיים בקשר להשתתפות נשים בשוק העבודה בתקופת שמירת ההיריון ואין להשאירו על כנו. נשים הזקוקות

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

לפרנסתן בתקופת ההיריון עשויות להמשיך לעבוד ימים מלאים, על אף הוראת הרופא, על מנת לשמור על רמת הכנסתן. זאת ועוד, לנוכח הבעייתיות האמורה, ייתכן שייקבע שיש צורך בשמירת היריון מלאה, במקום היעדרות חלקית מהעבודה. התוצאה אם כן היא דחיקת רגליהן של נשים ממעגל העבודה בתקופת ההיריון מחד גיסא, והטלת מעמסה על אוצר המדינה שלא לצורך מאידך גיסא.

על רקע דברים אלה, הצעת החוק מבקשת לקבוע את זכותה של האישה לקבלת גמלה בגין היעדרות מהעבודה עקב שמירת היריון חלקית, מתוך מחויבות לזכויות האישה כעובדת. ההצעה עולה בקנה אחד עם תכלית הגמלה לשמירת היריון שנועדה לפצות עובדות על אובדן שכרן בתקופת ההיריון עקב מצב בריאותי שאינו מאפשר את המשך העבודה. באופן כללי יותר, הצעת החוק מגשימה את התכלית החקיקתית של הבטחת מימוש זכותה של אישה לעבוד במהלך ההיריון ולאפשר לה המשך הקשר עם המעסיק מחד גיסא, ומאידך גיסא, הגנה על בריאותה ועל זכותה להורות.

לא למוותר לציין כי הצורך במתן גמלה בגין שמירת היריון חלקית לעובדת הוכר גם בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה. בפס"ד עב"ל (ארצי) 165-08 המוסד לביטוח לאומי – רחל בלומנטל קבע בית הדין הארצי לעבודה בדעת רוב כי מתן גמלת שמירת היריון חלקית במקרה של צמצום היקף שעות העבודה היומיות בלבד נגזרת מתכלית החוק והולמת מדיניות חברתית ותעסוקתית ראויה. ואולם, מאוחר יותר בעניין עב"ל (ארצי) 746-08 המוסד לביטוח לאומי – פזית סאיג-אבוקסיס, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי לשון החוק אינה סובלת פרשנות של מתן גמלה חלקית הן לאור הנוסח המתייחס לגמלה יומית והן לאור תכלית החוק שהיא לטפל במצב של היזקקות להשגחה תמידית המחייבת היעדרות מלאה מהעבודה. לצד האמור, באותו עניין מבית הדין הארצי לעבודה יצאה קריאה למחוקק לשקול הסדר חקיקתי מפורש שיחול על אותן נשים עובדות הנדרשות לצמצם את היקף משרתן בתקופת ההיריון, באופן שישקף את המדיניות הרצויה.

הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם שדולת הנשים בישראל, עמותה עצמאית בלתי-מפלגתית הפועלת לקידום מעמד האישה בישראל, בעקבות פניות ציבור שהתקבלו בעניין זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2038). הצעת החוק זהה לפ/24/2038 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)